

《【문제5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재 확인의 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물 을 제3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음1) 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인 소가 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부를 판단하고, 만약 위반된다면 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식에 대하여 논하시오.》

<문제5.5의 물음1> 채무부존재확인 소의 중복소제기 금지 위반 여부 및 판결의 형식

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 지급청구의 소를 제기하여 소송이 계속 중임에도 乙이 동일한 대여금채무의 부존재확인 소를 별도로 제기한 상황이다. 쟁점으로 <동일한 분쟁에 관한 후소가 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부>와 <위반되는 경우 후소법원이 어떠한 형식의 재판을 하여야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기한 채무부존재확인 소의 중복소제기 해당 여부 및 이에 따른 후소의 처리 방안을 논한다.

II. 중복소제기 금지의 요건

1. 당사자의 동일성

- 전소와 후소의 당사자가 동일해야 한다. 이때 당사자가 원고와 피고로서의 지위를 서로 바꾸어 소를 제기하는 이른바 반대소송의 경우에도 당사자의 동일성이 인정된다.

2. 소송물의 동일성

- 전소와 후소의 심판 대상인 소송물이 동일해야 한다. 사안의 경우 전소는 5,000만 원의 대여금 지급청구권의 존재를 전제로 하는 이행의 소이고, 후소는 동일한 대여금 채무가 존재하지 않는다는 확인을 구하는 소이다. 양 소송은 동일한 권리관계의 존부에 관한 것이므로 소송물의 동일성이 인정된다.

3. 전소의 계속 중 후소의 제기

- 후소가 제기될 당시 전소가 법원에 계속되어 있어야 한다. 사안에서 甲의 소장은 2023. 5. 1. 송달되어 소송계속이 발생하였고, 乙의 소는 그 이후인 2023. 6. 1. 제기되었으므로 이 요건을 충족한다.

III. 중복소제기 해당 여부에 관한 판례의 태도

1. 이행의 소와 채무부존재확인 소의 관계

- “판례”는 동일한 채권채무 관계에 대하여 채권자가 이행의 소를 제기한 후 채무자가 채무부존재확인 소를 제기하거나, 반대로 채무자가 확인의 소를 제기한 후 채권자가 이행의 소를 제기하는 경우 모두 중복소제기에 해당한다고 본다.

2. 사안의 경우

- 사안에서 甲이 제기한 대여금 청구소송은 전소로서 이미 소송계속이 발생하였다. 乙이 그 후에 동일한 채무를 대상으로 제기한 채무부존재확인 소는 전소의 소송물과 실질적으로 동일한 대상을 확인받으려는 것이므로, “민사소송법 제259조”에 위반되는 중복소제기에 해당한다.

IV. 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식

1. 소송요건으로서의 성질

- 중복소제기 금지의 법원의 직권조사 사항이며 소송요건에 해당한다. 소송요건은 소송 전체의 적법 여부를 판단하는 전제 조건이다.

2. 판결의 형식 : 소각하판결

- 후소가 중복소제기에 해당하여 부적법한 경우, 법원은 본안에 대한 심리를 하지 않고 소를 물리치는 소각하판결을 내려야 한다. 사안의 수원지방법원은 乙이 제기한 후소가 중복소제기 금지 원칙에 위배되어 부적법하다는 이유로 판결로써 소를 각하하여야 한다.

3. 예외 : 전소의 취하 또는 각하

- 만약 후소의 변론종결 전에 전소가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸한다면 후소의 중복소제기 흠결은 치유될 수 있다. 그러나 사안에서 전소가 정상적으로 진행 중이라면 후소는 각하를 면할 수 없다.

V. 결론

- 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인 소는 이미 계속 중인 甲의 대여금 청구소송과 당사자 및 소송물이 동일하므로 “민사소송법 제259조”의 중복소제기 금지 원칙에 정면으로 위반된다. 따라서 후소의 수소법원인 수원지방법원은 乙의 소가 소송요건을 갖추지 못한 부적법한 소라고 판단하여 소각하판결을 내려야 한다. 이러한 중복소제기 금지 원칙은 판결의 모순·저촉을 방지하고 소송 경계를 도모하기 위한 필수적인 절차적 규범이다.